

1502720-72.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Cará, na região possivelmente é tráfico de drogas onde realizam tráfico de drogas e tinha um indivíduo, o qual está na nossa audiência e nós passamos, ele levantou uma atitude suspeita. Fizemos o retorno no patrulhamento quando passamos novamente em frente ao local que ele estava no primeiro momento ele já tinha saído. Até então ele vinha no contrafluxo da viatura, onde nós ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1502720-72.2021.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502720-72.2021.8.26.0536 (2021/000770)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, CF

2225352/2021, 19712678, 2225352 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos à fl. 09 foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da denúncia que no dia 19 de agosto de 2021, por volta da 00h05, na Rua Guilherme Guinle, Pae cará, nesta cidade e comarca do Guarujá, o agente supramencionado trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 89 porções de crack e 8 porções de cocaína, substâncias ilícitas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia Sede de Guarujá com auto de prisão em flagrante fls. 01-02, boletim de ocorrência fls. 03-06, auto de exibição/apreensão fl. 13, auto de constatação fls. 14-15, certidões fls. 29-30, antecedentes do réu a fls. 29-34, relatório final fl. 69, laudo pericial: drogas nº 333119/2021 fls. 163/165.

O réu foi preso em flagrante delito em 19/08/2021 fls. 01-02. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 19/08/2021 fls. 53-58.

A denúncia foi oferecida em 23/08/2021 fls. 65-68, sendo recebida em 26/08/2021 fls. 70. O réu foi notificado pessoalmente em 30/09/2021 fls. 90.

A Defesa apresentou resposta à acusação em 02/11/2021 fls. 94-96. O réu foi citado pessoalmente em 17/11/2021 fl. 136.

Durante a instrução, na audiência realizada em 23/11/2021 fl. 142-143, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, PM NELSON CAETANO DA SILVA fl. 144, PM DANILO ROBSON SOARES DA SILVA fl. 145, uma informante do juízo, MARIA DE FÁTIMA DE JESUS fl. 146, bem como o réu foi interrogado fl. 147, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória ao réu, sendo o alvará de soltura expedido fls. 148-149 e

cumprido em 24/11/2021 fls. 166-168 fls. Link das oitivas à fl. 182. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memorial em 27/02/2022 fls. 172-177, requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais em 27/02/2022 fls. 186-194, requerendo a improcedência da ação e a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu a desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei 11.343/06, pena mínima, regime mais brando possível, que o réu possa apelar em liberdade e que não seja condenado a arcar com o pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante fls. 01-02, boletim de ocorrência fls. 03-06, auto de exibição/apreensão fl. 13, auto de constatação fls. 14-15, laudo pericial das substância entorpecentes drogas nº 333119/2021 fls. 163/165, bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha de acusação, PM NELSON CAETANO DA SILVA quando ouvida em juízo fls. 144, questionado a respeito dos fatos, respondeu: "no dia a gente estava no policiamento preventivo que é no local dos fatos, passamos, vimos o rapaz aí parado lá no local, a gente deu a volta no quarteirão e demorou um pouquinho, porque o quarteirão é extenso, demos uma volta no quarteirão e quando estava retornando ele também estava chegando novamente já com uma sacola na mão, quando ele nos viu ele, dispensou no chão ao lado dele não e tentou dissimular que ele estava bêbado. Eu chamei o rapaz, ele meio que saiu andando, aí foi quando eu abordei e fiz a busca pessoal. A princípio me contou, fiz a busca pessoal, encontrei no bolso dele uma quantia de R\$200,00 (duzentos) e poucos reais, voltei onde ele tinha largado a sacola, e perto da sacola preta tinha maconha, cocaína e crack. Mais ou menos aí, quase umas 10 cápsulas de cocaína e mais de 20 pedras de crack mais ou menos aí". Perguntado se viu o acusado dispensando essa sacola onde tinham as drogas, respondeu: "vi, vi". Indagado se o acusado deu alguma versão dos fatos ou alguma explicação, respondeu: "ele falou que não pegou nada com ele e não tinha nada com ele e que o dinheiro que estava no bolso dele era do auxílio, agora não lembro que auxílio era". Questionado se conhecia o réu, respondeu: "não, não esse aí nunca conheci não, nunca tinha visto não". Questionado sobre qual ou quais foram as drogas encontradas com o acusado, respondeu: "foi craque e cocaína". Perguntado sobre o acusado estar embriagado no momento dos fatos, respondeu: "não, não, ele não estava embriagado, ele simulou estar embriagado, eu chamei ele (o cidadão) ele meio que saiu andando, fingindo que estava embriagado, só que na verdade não estava, ele quando viu a gente, largou a sacola e fingiu que estava embriagado, fingiu que estava bêbado, eu chamei e ele saiu andando".

A testemunha de acusação, PM DANILO ROBSON SOARES DA SILVA, quando ouvida em juízo fls. 145, questionada a respeito dos fatos, respondeu: "Nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Pae Cará, na região possivelmente é tráfico de drogas onde realizam tráfico de drogas e tinha um indivíduo, o qual está na nossa

audiência e nós passamos, ele levantou uma atitude suspeita. Fizemos o retorno no patrulhamento quando passamos novamente em frente ao local que ele estava no primeiro momento ele já tinha saído. Até então ele vinha no contrafluxo da viatura, onde nós avistamos. No momento que ele visualizou a viatura, ele dispensou um saco plástico de cor preta no chão. Na hora da abordagem ele fingiu que estava embriagado, bêbado, ele fingiu que nada estivesse acontecendo com ele. Aí foi então onde o meu parceiro, o sargento indagou ele, deu voz de parada, ele parou, foi realizado busca pessoal. No momento ele falou: " não vai pegar nada comigo, não tinha nada comigo", de ilícito com eles, na hora da busca pessoal nada foi encontrado, mas ele estava com dinheiro no bolso da veste, não lembro se era uma bermuda uma calça, eu não me recordo, eu sei que ele estava com dinheiro no bolso direito dele". Perguntado se os policiais visualizaram a sacola que o acusado teria dispensado, respondeu: " sim, no momento que ele veio no contrafluxo da viatura, nós avistamos que ele dispensou um saco plástico de cor preta no chão. Depois, a busca pessoal que foi realizada nele e tudo mais, foi recolhido esse saco plástico, onde tinha quantidade de entorpecentes, dentro do saco plástico". Indagado se ele se recordava de quais eram os entorpecentes, respondeu: " se eu não estiver enganado era pedra de crack e eppendorf de cocaína, agora a quantidade exata..". Questionado se o acusado deu alguma explicação para essa sacola, respondeu: "não, no momento que nós recolhemos a sacola, após a busca pessoal foi realizada ele, ele só indagou assim: " não vai pegar nada comigo", só falou isso e o dinheiro que foi questionado: "e o dinheiro que você está no teu bolso ?", ele falou que era dinheiro do auxílio só que esse dinheiro que ele estava, quantidade também eu não me recordo exatamente, ela estava bem fracionado, tinha é nota de R \$2,00 (dois) reais, de R \$5,00 (cinco) reais, estava bem fracionado o dinheiro". Perguntado se já conhecia o acusado, respondeu: " Eu nunca tinha abordado ele até então".

A informante do juízo, MARIA DE FÁTIMA DE JESUS, quando ouvida em audiência fls. 146, questionada a respeito da profissão do réu, do local de trabalho e há quanto tempo, respondeu "ele trabalha no meu carrinho comigo, ele é meu irmão, no Guarujá, então é assim, Ele trabalha comigo só que ele é danado, ele trabalha comigo, depois ele some, depois ele aparece, Ele é meu irmão". Perguntado se o réu sempre volta a trabalhar com ela, e se na época em que ele foi preso, estava trabalhando, respondeu: "sempre volta a trabalhar comigo, sim eu tenho três carrinhos aqui na praia das Pitangueiras".

O réu ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, quando interrogado em juízo fls. 147, questionado a respeito dos fatos, respondeu: "a droga realmente estava comigo, mas, porém, eu não estava vendendo, eu fui comprar para um amigo meu. Aí eu estava vindo na Rua São Jorge, foi quando eu virei na esquina e dei de frente com uma viatura da polícia militar, aí eu peguei e dispensei, e eles acharam, e o dinheiro que eles acharam no meu bolso realmente era meu, eu trabalho na praia. Tinha gastado um tanto ali, e estava com um tanto". Perguntado sobre a droga estar em sua posse, bem como dele ter ido comprá-la para um amigo, respondeu: "sim, fui comprar". Indagado sobre a quantidade de droga comprada, respondeu: "foi 89 acho, foi por aí sim". Indagado sobre o que ele iria fazer com essa droga, respondeu: "o crack eu ia levar para um amigo meu, ele pediu para eu comprar". Questionado sobre ser usuário de drogas, e a quanto tempo, respondeu: "uso cocaína; faz tempo já, tem uns 10 anos por aí". Perguntado sobre ele se considerar dependente de drogas, respondeu: "sim".

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06).

Perante a Autoridade Policial, o réu negou a prática delitiva (fls. 9), declarou que "QUE estava passando na esquina com dinheiro no bolso, estava alcoolizado e encontraram com ele drogas que não era dele. Afirmou que passou o dia todo bebendo, comprou bebida e estava vindo bebendo de volta para sua casa." Em juízo, mudou um pouco a versão, dizendo que trazia consigo a droga adquirida para consumir com um amigo dele.

Em que pese a esculpatória do réu, por ocasião de seu interrogatório, temos que a negativa do réu se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se

como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e positivos dos policiais apontando o réu como autor do delito em questão, não havendo dúvida acerca de seu envolvimento com a droga apreendida. Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado ALAN, estava envolvido com as drogas apreendidas para fins de comercialização, haja vista que trazia consigo drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros, sendo impossível acolher a pretensão absolutória.

Também não é possível acolher a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porque restou demonstrado nos autos a incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo, em razão da quantidade da droga que o acusado portava, bem como a confirmação de que parte da droga seria entregue para uma outra terceira pessoa.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, passo a dosar a pena a ser imposta.

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, de modo que passo a dosar a pena a ser imposta.

Fixo a pena base no mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese o réu possua maus antecedentes em processo de 2013 na Primeira Vara de Guarujá, reputo que a pena foi extinta em 27/10/2015 (fl. 73), mais de cinco anos antes da ocorrência do fato-crime de 19/08/21 aqui apurado. Nesse contexto, em razão da norma prevista no inciso I do CP art 64, decorrido o quinquênio depurador; excepcionalmente, como medida de política criminal, defere-se ao réu o benefício redutor do §4º do Art 33 da Lei 11343/06, reduzindo-se sua pena de 1/6 (sexta-parte); - para o patamar de 4 (quatro) anos e 2(dois) meses de reclusão, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Indefere-se a conversão em penas alternativas, por conta dos maus antecedentes do réu, que denotam que tal conversão não seria pedagogicamente suficiente.

O regime inicial deverá ser o FECHADO. A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente (o réu ficou preso preventivamente, por cerca de 100 dias, desde o flagrante de 19/08/21 até obter alvará de soltura apos 24/11/21, fls. 166-8).

O réu deve APELAR SOLT0.

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, e

CONDENO o réu ALAN JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nas penas de 4 (quatro) anos e 2(dois) meses de reclusão, e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no piso. Em regime inicialmente FECHADO. Sem direito à conversão da pena corporal em penas alternativas, por falta de pressuposto legal. Apelando solto.

Determino a destruição das drogas apreendidas, bem como o perdimento de bens e valores apreendidos, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expedir-se mandado de prisão para cumprimento das penas remanescentes.

PRIC. Guarujá, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA